

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1756/2012
अपीलार्थी श्री रामजी सिंह यादव द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, श्री गिरधर दीक्षित, सचिव, ग्राम पंचायत सेमरसेल, जनपद पंचायत, लोरमी,
जिला मुंगेली (छ.ग.)

आदेश दिनांक 08-09-2014

संक्षेप में प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 3.4.12 द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 01, जनसूचना अधिकारी से निम्नानुसार सूचना/जानकारी की मांग की थी :—
 “रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्राम पंचायत के किन किन व्यक्तियों का रोजगार गारंटी कार्ड बनाया गया है तथा वर्ष 2011–2012 में कार्डधारियों द्वारा किये गये कार्य का विवरण एवं उन्हें भुगतान की गई राशि का सप्रमाण जानकारी उपलब्ध कराई जावे।”

सूचना/जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 02, प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई निर्णय पारित न किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष द्वितीय अपील की गई। द्वितीय अपील आवेदन में अपीलार्थी ने विभाग से चाही जानकारी से वंचित किये जाने से संबंधित अधिकारी के खिलाफ वैधानिक रूप से विभागीय कार्यवाही तथा उत्तरवादीगण के खिलाफ शास्ति अधिरोपित करने की मांग की है। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 08.05.14 को उत्तरवादी क्रं. 01, जनसूचना अधिकारी श्री रमाशंकर, सचिव, ग्राम पंचायत सेमरसेल, जनपद पंचायत लोरमी उपस्थित थे और उन्हें निर्देशित किया गया था कि जानकारी देने में हो रहे विलंब का कारण बताते हुए प्रकरण के संबंध में विस्तृत जवाब आयोग को प्रेषित करें कि उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 19 सहपठित 20 के अंतर्गत शास्ति आरोपित करने व क्षतिपूर्ति दिलाने की कार्यवाही क्यों न की जाये। इस हेतु कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी किया गया।

दिनांक 07.08.2014 की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी उपस्थित हुए। उत्तरवादी क्रं. 01, श्री रमाशंकर कश्यप, जनसूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत सेमरसेल भी उपस्थित हुए परंतु उन्होंने कोई जवाब या कारण बताते हुए व उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही उन्होंने मौखिक रूप से इस संबंध में कुछ कहा। उन्हें इस हेतु एक अवसर और दिया गया। इसके बाद सुनवाई दिनांक 04. 09.2014 को उत्तरवादी क्रं. 01, श्री रमाशंकर कश्यप, जनसूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत सेमरसेल अनुपस्थित रहे। उनकी ओर से कोई जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उत्तरवादी क्रं. 01 ने वांछित सूचना/जानकारी अपीलार्थी को नहीं दी है और पर्याप्त अवसर देने के बाद भी उन्होंने इतने समय तक जानकारी नहीं देने का कोई कारण नहीं बताया है और शास्ति व क्षतिपूर्ति क्यों न आरोपित की जाये इसका भी कोई कारण नहीं बताया है। इसका अर्थ यही हुआ कि वे जानबूझकर वांछित सूचना/जानकारी नहीं दे रहे हैं। अतः दो वर्षों से अधिक विलंब के बाद भी वांछित

सूचना/जानकारी नहीं देने और उसका कोई कारण भी नहीं बताने के कारण तथा जानकारी तक पहुंच में बाधा पहुंचाने के कारण उत्तरवादी क्रं. 01, श्री रमाशंकर कश्यप, जनसूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत सेमरसेल, जनपद पंचायत लोरमी, जिला मुंगेली पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) की शास्ति आरोपित की जाती है साथ ही अधिनियम की धारा 19(8)(ख) के अंतर्गत विलंब के लिए अपीलार्थी द्वारा वहन किये गये मानसिक तथा शारीरिक कष्ट के लिए 2,000/- (दो हजार रुपये) की क्षतिपूर्ति अपीलार्थी को दिए जाने का आदेश दिया गया। चूंकि उत्तरवादी क्र. एक ने वांछित सूचना/जानकारी प्रदान नहीं की है और न ही कोई जवाब दिया है। अतः स्पष्ट है कि वे जानकारी नहीं देना चाहते अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लोरमी, जिला मुंगेली के प्रथम अपीलीय अधिकारी भी हैं, को आदेशित किया जाता है कि वे ग्राम पंचायत के रिकार्ड को देखकर यदि वांछित सूचना/जानकारी उपलब्ध है तो उसे निःशुल्क अपीलार्थी को उपलब्ध करावें और आयोग में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

सही/-
(श्री जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त